

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1933/2545

บริษัท ฮาว์ตัน ออสเตอร์เลีย พีทีวาย
จำกัด

บริษัท โฟดัส แมคคานิค จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 196, มาตรา 224

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 172

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27, มาตรา 99

คำฟ้องเป็นเพียงการสรุปข้อเท็จจริงถึงความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลย ว่า จำเลยต้องรับผิดชอบโจทก์อย่างไร พร้อมคำขอบังคับจำเลยเพียงเท่าที่จะทำให้จำเลย เข้าใจคำฟ้อง เพื่อที่จะให้การต่อสู้คดีได้อย่างถูกต้องเท่านั้น เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยสั่งซื้อสินค้าจากโจทก์จำนวนเท่าไร ชำระให้โจทก์แล้วเท่าไรเหลือหนี้อีกเท่าไร ที่จำเลยต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยโดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินดอลลาร์ สิงคโปร์และเงินบาทมาด้วยนั้น เป็นคำฟ้องที่แสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาที่ โจทก์อาศัยเป็นหลักในการฟ้องขอให้บังคับจำเลยรับผิดชอบโจทก์เป็นที่เข้าใจได้แล้ว ทั้งการที่จะพิจารณาว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาเฉพาะคำฟ้อง โจทก์เป็นสำคัญว่าบรรยายฟ้องถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างโจทก์จำเลยให้เข้าใจได้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 หรือไม่ เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับคำให้การต่อสู้ของจำเลยตลอดถึงการนำสืบของโจทก์ ในชั้นพิจารณาแต่อย่างใด

จำเลยสั่งซื้อสินค้าจากโจทก์ตามราคาที่แท้จริง 195,846.02 ดอลลาร์สิงคโปร์ จำเลยย่อมมีหน้าที่ชำระราคาสินค้าแก่โจทก์ แต่การที่โจทก์ออกไปแจ้งหนี้ให้จำเลย ในราคา 146,603.94 ดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งต่ำกว่าที่ซื้อขายสินค้ากันจริงเพื่อหลีกเลี่ยง ค่าภาษีอากรในการนำเข้าสินค้าต่อกรมศุลกากรตามพระราชบัญญัติศุลกากร แม้ผู้ เสียภาษีอากรจะเป็นจำเลยผู้นำเข้าและยังไม่ถูกเจ้าพนักงานกล่าวหากระทำความผิดตาม พราชบัญญัติศุลกากรฯ มาตรา 27,99 ก็ตาม แต่เมื่อเห็นได้ชัดว่า โจทก์และจำเลย ประกอบธุรกิจมีเจตนาเอาเปรียบประเทศไทยถือได้ว่าไม่สุจริตด้วยกัน โจทก์ไม่อาจ ยกเอาความไม่สุจริตดังกล่าวมาเรียกร้องเงินเต็มจำนวน 195,846.02 ดอลลาร์ สิงคโปร์อันเป็นจำนวนที่โจทก์ร่วมมือกับจำเลยหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากรรวมอยู่ด้วยได้ จำเลยคงรับผิดชำระให้โจทก์เฉพาะค่าสินค้า 146,603.94 ดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งเป็น ส่วนที่จำเลยนำไปเสียภาษีนำเข้าต่อกรมศุลกากรแล้วพร้อมดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด เท่านั้น

อัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างเงินบาทและเงินดอลลาร์สิงคโปร์มิได้มีอัตราคงที่ แน่นนอน จะมากขึ้นหรือน้อยลงแตกต่างกันในแต่ละวันย่อมขึ้นอยู่กับสภาวะทาง เศรษฐกิจเมื่อจำเลยจะต้องรับผิดชำระค่าสินค้าให้โจทก์เป็นเงินดอลลาร์สิงคโปร์ตาม ที่ตกลงซื้อขายกัน หรือหากจะชำระเป็นเงินบาท จำเลยก็ต้องชำระด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ สถานที่และเวลาที่ใช้เงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 196 ซึ่งจำเลยอาจได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ในผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ระหว่างเงินบาทและเงินดอลลาร์สิงคโปร์ในแต่ละวันได้ แต่จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ ของโจทก์ที่จะได้รับชำระหนี้ เพราะโจทก์จะได้รับชำระหนี้เป็นเงินดอลลาร์สิงคโปร์ เท่ากับที่จำเลยเป็นหนี้โจทก์เสมอ แต่การที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระค่าสินค้าเป็น เงินบาทโดยคิดอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อ 18 บาท และศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยชำระค่าสินค้าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ สถานที่ และเวลาที่ใช้เงินโดยไม่ได้อนุญาตว่าอัตราแลกเปลี่ยน ณ สถานที่และเวลาที่ใช้เงินต้อง

ไม่เกิน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อ 18 บาท ตามคำขอของโจทก์นั้นยังไม่ถูกต้อง เพราะหากอัตราแลกเปลี่ยน ณ สถานที่และเวลาที่ใช้เงินต่อ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เกิน 18 บาท คำพิพากษาของศาลในส่วนนี้จะเกินคำขอของโจทก์จึงสมควรกำหนดไว้ด้วยว่า ต้องไม่เกินตามคำขอของโจทก์ด้วย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย มีสาขาที่ประเทศสิงคโปร์ จำเลยติดต่อซื้อสินค้าจำพวกน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่องและน้ำยาชนิดต่าง ๆ ซึ่งโจทก์จัดจำหน่ายผ่านบริษัทฮาว์ตันสิงคโปร์ จำกัด สำนักงานสาขาที่ประเทศสิงคโปร์ตลอดมาตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปี 2537 โจทก์ได้จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้จำเลยโดยวิธีขนส่งทางเรือและทางอากาศหลายครั้ง แต่จำเลยชำระราคาเพียงบางส่วนผิดนัดไม่ชำระตามระยะเวลาที่ถึงกำหนด 120 วัน นับแต่วันที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (อินวอยซ์) แต่ละฉบับเป็นจำนวน 8 ฉบับ รวมราคาสินค้าเป็นเงิน 195,846.02 ดอลลาร์สิงคโปร์และจำเลยต้องชำระดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 8,793.85 ดอลลาร์สิงคโปร์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 209,639.87 ดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งคิดคำนวณเป็นเงินไทยในอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เท่ากับ 18 บาท เป็นเงินไทยทั้งสิ้น 3,683,517.60 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 3,683,517.60 บาทให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 195,846.02 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 3,525,228.30 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยติดต่อดำขายหรือมีนิติสัมพันธ์กับโจทก์ โจทก์ ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยเคยติดต่อดำขายกับบริษัทฮาร์ทตัน สิงคโปร์ จำกัด โดยตกลง ให้จำเลยเป็นตัวแทนขายสินค้าในประเทศไทย ใบแจ้งหนี้ เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 ถึงหมายเลข 10 เป็นเอกสารเท็จ ซึ่งโจทก์ทำขึ้นใหม่ โดยระบุราคาขายสินค้าต่อ หน่วยสูงกว่าราคาที่ซื้อขายกันจริง ปลอมกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงิน ระบุจำนวน สินค้าเกินกว่าจำนวนที่ส่งมาจริง ปลอมเลขที่ใบแจ้งหนี้ เอกสารใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง ตามที่จำเลยสั่งซื้อสินค้าตามใบแจ้งหนี้ ท้ายคำให้การหมายเลข 3 ถึงหมายเลข 10 รวมเป็นเงินค่าสินค้า 146,603.94 ดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งใบแจ้งหนี้ดังกล่าวได้ผ่านวิธีการเสียภาษีขาเข้าทางศุลกากรแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และจำเลยได้ชำระหนี้ ตามใบแจ้งหนี้เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 3 และ 4 เป็นเงิน 21,310.37 ดอลลาร์สิงคโปร์ คงค้างชำระเพียง 125,293.57 ดอลลาร์สิงคโปร์ การที่โจทก์ทำ เอกสารปลอมเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตเพื่อฟ้องเรียกเงินค่าสินค้าสูงกว่าความเป็น จริง และเรียกเงินค่าสินค้าที่จำเลยได้ชำระไปแล้วบางส่วนอีก การที่โจทก์คิดอัตรา แลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์เท่ากับ 18 บาท จำเลยไม่อาจทราบได้ว่าคิดอย่างไร จากมาตรฐานไหน เวลาใด ทำให้จำเลยเสียเปรียบหลงในข้อต่อสู้ไม่สามารถรู้ว่าเป็น หนี้โจทก์อยู่เท่าใด จึงเป็นฟ้องเคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 131,354.96 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ สถานที่ และในเวลาที่ใช้เงิน พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 125,293.57 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเงินไทยตาม อัตราแลกเปลี่ยนเดียวกัน นับแต่วันถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า"ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันในชั้นฎีการับฟังได้ว่าเมื่อปี 2537 จำเลยได้นำเข้าสินค้าจำพวกน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่องและน้ำมันชนิดต่าง ๆ จากบริษัทฮาร์ทตัน สิงคโปร์ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสาขาของโจทก์เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยรวม 8 ครั้ง เมื่อโจทก์ส่งสินค้าให้มาถึงประเทศไทยแล้ว จำเลยได้นำใบแจ้งหนี้ตามเอกสารหมายเลข 2 ถึง 9 (เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 3 ถึง 10)รวมเป็นเงิน 146,603.94 ดอลลาร์สิงคโปร์ ไปผ่านพิธีการเสียภาษีนำเข้าที่กรมศุลกากรต่อมาจำเลยได้โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางจากให้แก่โจทก์ สำนักงานสาขาสิงคโปร์เป็นการชำระหนี้ไปที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์จำนวน 21,310.37 ดอลลาร์สิงคโปร์ ตามเอกสารหมายเลข 51

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรกว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ เห็นว่า คำฟ้องเป็นเพียงการสรุปข้อเท็จจริงถึงความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยว่า จำเลยต้องรับผิดชอบโจทก์อย่างไร พร้อมคำขอที่จะบังคับจำเลยเพียงเท่าที่จะทำให้จำเลยเข้าใจคำฟ้องเพื่อที่จะได้ให้การต่อสู้คดีได้ถูกต้องเท่านั้น ซึ่งตามคำฟ้องของโจทก์ก็บรรยายให้เห็นว่า จำเลยสั่งซื้อสินค้าจากโจทก์โดยระบุจำนวนเงินราคาสินค้าว่าเป็นเท่าไร จำเลยชำระให้โจทก์แล้วจำนวนเท่าไร เหลือหนี้ค่าสินค้าอีกเท่าไรที่จำเลยต้องรับผิดชอบดอกเบี้ย โดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินดอลลาร์สิงคโปร์และเงินบาทมาด้วยนั้น ถือเป็นคำฟ้องที่แสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาที่โจทก์อาศัยเป็นหลักในการฟ้องขอบังคับให้จำเลยต้องรับผิดชอบโจทก์เป็นที่เข้าใจได้แล้ว โดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องบรรยายข้อเท็จจริงอื่นได้อีก การที่จำเลยฎีกาว่า

จำเลยให้การต่อสู้ว่าใบแจ้งหนี้ที่โจทก์กล่าวมาในฟ้องเป็นใบแจ้งหนี้ปลอม ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้จริงที่จำเลยได้รับจากบริษัทฮาว์ตัน สิงคโปร์ จำกัด การที่โจทก์นำนางสาวซูซาน ตัน พนักงานธุรการและทำบัญชีของบริษัทฮาว์ตัน สิงคโปร์ จำกัด มาเบิกความว่า การซื้อขายกันระหว่างโจทก์และจำเลยเท่าที่ปฏิบัติกันมา โจทก์จะออกใบแจ้งหนี้ให้จำเลย 2 ชุด ชุดแรกใช้เป็นหลักฐานในการนำเข้าสู่สินค้าซึ่งราคาจะต่ำกว่าราคาจริง ส่วนชุดที่สองเป็นชุดที่กำหนดราคาสินค้าไว้จริงตามที่ซื้อขายกัน ซึ่งเป็นข้อสาระสำคัญที่ทำให้ศาลรับฟังโดยโจทก์มิได้ระบุในคำฟ้องทำให้จำเลยหลงต่อสู้นั้น เป็นเรื่องที่จำเลยให้การต่อสู้คดีว่ามีได้เป็นหนี้โจทก์ตามฟ้องและเป็นข้อเท็จจริงในชั้นพิจารณาที่โจทก์จะนำพยานเข้าสืบให้เห็นถึงความมีอยู่ที่แท้จริงของใบแจ้งหนี้ที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าไม่ใช่เป็นเอกสารปลอมดังเช่นที่จำเลยให้การต่อสู้ได้การที่จะพิจารณาว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาเฉพาะคำฟ้องโจทก์เป็นสำคัญว่าบรรยายฟ้องถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างโจทก์จำเลยให้เข้าใจได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 หรือไม่เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับคำให้การต่อสู้ของจำเลยตลอดถึงการนำสืบของโจทก์ในชั้นพิจารณาเช่นที่จำเลยฎีกาอ้างกล่าวแต่อย่างใด ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยคำฟ้องของโจทก์ว่าไม่เคลือบคลumnนั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการที่สองว่าใบแจ้งหนี้เอกสารหมายเลข จ.6 ถึง จ.13 (เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 ถึง 10) เป็นเอกสารปลอมหรือไม่ที่จำเลยฎีกาสรุ้ได้ว่า จำเลยได้นำใบแจ้งหนี้เอกสารหมายเลข ล.2 ถึง ล.9 ไปเสียภาษีอากรนำเข้าที่กรมศุลกากรถูกต้องแล้ว ทั้งใบแจ้งหนี้ตามเอกสารหมายเลข จ.6 ถึง จ.13 กับเอกสารหมายเลข ล.2 ถึง ล.9 ก็มีรายละเอียดของรายการไม่ตรงกัน การที่จำเลยนำสินค้าจากโจทก์เข้ามาตามเอกสารหมายเลข ล.2 ถึง ล.9 ก็ในฐานะเป็นตัวแทนจำหน่ายของโจทก์ จะเห็นได้จากคำเบิกความของนางสาวซูซาน ตัน พยานโจทก์ว่าโจทก์เป็นผู้ชำระค่าระวางขนส่งและค่าเบี้ยประกันภัยเสร็จแล้วจึงจะส่งสินค้ามาให้จำเลยอัน

แสดงว่าโจทก์ยอมเสี่ยงออกค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าเข้ามาให้จำเลยขายให้ลูกค้าในประเทศไทยก่อนแล้วจึงค่อยเก็บเงินจากลูกค้าส่งให้โจทก์ภายหลัง ซึ่งเป็นวิธีที่เชื่อถือไว้วางใจกัน จำเลยได้เพียงค่านายหน้าเท่านั้น จำเลยไม่ได้เป็นผู้ซื้อสินค้าจากโจทก์ การที่โจทก์ออกไปแจ้งหนี้ให้จำเลยด้วยราคาสินค้าต่ำกว่าที่เป็นจริงนั้น เป็นประโยชน์ของโจทก์เองที่ต้องเสียภาษีนำเข้าจำเลยไม่ได้ประโยชน์อันใด จึงไม่จำเป็นที่จำเลยจะขอให้โจทก์ออกไปแจ้งหนี้ 2 ชุดไปแจ้งหนี้ตามเอกสารหมายเลข จ.6 ถึง จ.13 เป็นเอกสารที่โจทก์ปลอมขึ้นมาฟ้องจำเลยนั้นเห็นว่า ก่อนเกิดเหตุคดีนี้จำเลยได้นำเข้าสินค้าจากโจทก์สาขาประเทศสิงคโปร์มาจำหน่ายในประเทศไทยหลายปีแล้ว ซึ่งในการติดต่อนำเข้าสินค้าจากโจทก์ดังกล่าว นั้น นายธวัชชัยเทียนทองทิพย์ กรรมการผู้จัดการของจำเลยเบิกความเป็นพยานจำเลยยอมรับว่านางสาวซูซาน ตัน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการและทำบัญชีของโจทก์ที่สาขาสิงคโปร์เป็นบุคคลที่นายธวัชชัยติดต่อทำการค้าด้วย ดังนั้น ในการที่จำเลยสั่งนำเข้าสินค้าจากโจทก์มาจำหน่ายในประเทศไทยจึงอยู่ในความรู้เห็นโดยตรงของนางสาวซูซาน ตัน และนายธวัชชัยด้วยกัน ที่จำเลยให้การว่าติดต่อกับโจทก์ในฐานะเป็นนายหน้า และที่นายธวัชชัยเบิกความถึงวิธีการนำเข้าสินค้าว่า บริษัทฮาว์ทตัน สิงคโปร์ จำกัด จะให้จำเลยเก็บเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในประเทศไทยก่อน หลังจากนั้นจำเลยจึงหักกำไรเป็นอัตราร้อยละจากการขายลักษณะคล้ายให้ค่านายหน้าแก่จำเลย เมื่อหักเงินค่านายหน้าออกแล้วจะชำระเงินที่เหลือแต่ละครั้งนั้น ย่อมแสดงว่ากำไรในการขายสินค้าในแต่ละครั้งเมื่อหักค่านายหน้าดังที่นายธวัชชัยเบิกความแล้ว จำเลยจะต้องส่งเงินให้แก่โจทก์ทั้งต้นทุนของสินค้าและกำไรที่เหลือจากที่จำเลยหักค่านายหน้าแล้วให้แก่โจทก์ แต่ตามทางนำสืบของจำเลยไม่ปรากฏว่าจำเลยมีหลักฐานการหักค่านายหน้าดังกล่าวมาแสดงสนับสนุน เมื่อพิจารณาหลักฐานการชำระเงินให้โจทก์ตามที่จำเลยอ้างตามเอกสารหมายเลข ล.14 และ ล.17 และที่โจทก์อ้างตามเอกสารหมายเลข จ.21 จ.22 จ.31 จ.39 จ.48 และ จ.51 กลับปรากฏว่าจำเลยชำระเงินให้โจทก์ตามจำนวนเงินในใบแจ้งหนี้

เท่านั้น ส่วนที่นางสาวซูซาน ตัน พยานโจทก์เบิกความว่า โจทก์เป็นผู้ชำระค่าระวาง
ขนส่งและค่าเบี้ยประกันภัยเสร็จแล้วจึงส่งสินค้ามาให้จำเลยนั้น ก็มีใช่เป็นการที่
โจทก์เสี่ยงภัยออกค่าใช้จ่ายส่งสินค้ามาให้จำเลยอันจะทำให้เห็นว่าจำเลยเป็นเพียง
นายหน้าขายสินค้าให้โจทก์แต่อย่างใด เพราะตามใบแจ้งหนี้เอกสารหมายเลข จ.17 จ.19
จ.25 จ.27 จ.33 จ.35 จ.37 จ.44 จ.46 และ ล.3 ถึง ล.9 ต่างระบุเป็นการซื้อขาย
ราคาซีไอเอฟ กรุงเทพ (CIF. BANGKOK) ซึ่งหมายถึงการซื้อขายสินค้าที่ผู้ขายจะ
ต้องรับผิดชอบชำระค่าระวางขนส่งและค่าประกันภัยสินค้าจากท่าต้นทางถึงท่าปลายทาง
ด้วย โจทก์ผู้ขายสินค้าจึงชำระค่าระวางขนส่งและค่าประกันภัยสินค้า ซึ่งเป็นการ
กำหนดราคาสินค้าที่ซื้อขายกันที่ท่าปลายทางกรุงเทพมหานครเท่านั้น นางสาวซูซาน
ตัน พยานโจทก์ได้เบิกความยืนยันว่า จำเลยเป็นลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจากโจทก์มาเป็น
เวลาประมาณ 8 ปี แล้ว ประกอบกับเมื่อสินค้าเข้ามาถึงประเทศไทย จำเลยก็เป็น
ผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษีนำเข้าที่กรมศุลกากรตามเอกสารหมายเลข ล.19 และจากคำเบิก
ความของนายรัชชัยพยานจำเลยก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้เรียกร้องให้โจทก์ต้องรับ
ผิดชำระคืนให้แก่จำเลยเพราะเหตุที่โจทก์เป็นผู้นำสินค้าเข้ามาในประเทศไทยให้
จำเลยเป็นนายหน้าขายสินค้าให้โจทก์แต่อย่างใด พฤติการณ์จึงฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้
ที่สั่งซื้อสินค้าจากโจทก์มีใช่เป็นเพียงนายหน้าขายสินค้าให้แก่โจทก์ดังเช่นที่จำเลย
ฎีกา ส่วนที่โจทก์ได้ออกใบแจ้งหนี้ให้จำเลย 2 ชุด โดยชุดหนึ่งออกให้ราคาต่ำกว่าที่
ซื้อขายกันจริงดังเช่นที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยหรือไม่นั้น โจทก์มีนางสาวซูซาน ตัน
มาเบิกความเป็นพยานถึงการออกใบแจ้งหนี้ค่าสินค้าให้จำเลย ว่า โจทก์ออกให้จำเลย
2 ชุด โดยชุดแรกออกใบแจ้งหนี้ราคาต่ำกว่าราคาซื้อขายกันตามคำขอของนายรัช
ชัยเพื่อให้จำเลยนำไปเสียภาษีนำเข้า สำหรับชุดที่สองเป็นใบแจ้งหนี้ตามราคาสินค้า
ที่แท้จริงและจำเลยจะชำระค่าสินค้าตามใบแจ้งหนี้ชุดที่สอง จึงมีปัญหาในทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการติดต่อซื้อขายสินค้ากันระหว่างโจทก์จำเลยว่าจะมีการออกใบแจ้งหนี้ให้
แก่กันดังเช่นที่นางสาวซูซาน ตัน เบิกความหรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิจารณาใบแจ้งหนี้

และการส่งเงินชำระหนี้ค่าสินค้าก่อนเกิดเหตุคดีนี้ ที่โจทก์นำสืบถึงใบแจ้งหนี้จำนวน 9 ครั้ง คือตามใบโอนเงินเข้าบัญชีของโจทก์ที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ รวมค่าธรรมเนียมการโอนเป็นเงิน 20,141.35 ดอลลาร์สิงคโปร์ เอกสารหมาย จ.21 ซึ่งเป็นจำนวนเงินค่าสินค้าตามใบแจ้งหนี้เลขที่ 4497 และ 4504 เอกสารหมาย จ.17 และจ.19 แต่เป็นจำนวนค่าสินค้าต่ำกว่าใบแจ้งหนี้เลขที่ 4497 และ 4505 ตามเอกสารหมาย จ.18 และ จ.20 เป็นจำนวน 11,381.20 ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อมาปรากฏว่าจำเลยได้ส่งจ่ายเช็คชำระหนี้ให้โจทก์ ตามหลักฐานการรับเช็คของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์เช็คเลขที่ 338600 เป็นเงิน 11,381 ดอลลาร์สิงคโปร์ เอกสารหมาย จ.22 เมื่อรวมกันแล้วจะเป็นเงิน 31,522.35 ดอลลาร์สิงคโปร์ น้อยกว่าหนี้ตามใบแจ้งหนี้เลขที่ 4497 และ 4504 เอกสารหมาย จ.18 และ จ.20 อยู่เพียง 0.20 ดอลลาร์สิงคโปร์ เท่านั้นนอกจากนี้ที่จำเลยชำระค่าสินค้าให้โจทก์ตามใบแจ้งหนี้เลขที่ 4525 และ 4550 เอกสารหมาย จ.25 (จ.26) และ จ.27 (จ.28) ใบโอนเงินเข้าบัญชีของโจทก์ที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ รวมค่าธรรมเนียมการโอนเอกสารหมาย จ.29 และหลักฐานการรับเช็คของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ เอกสารหมาย จ.31 ก็เป็นทำนองเดียวกันโดยเฉพาะโทรพิมพ์เอกสารหมาย จ.30 ที่ลงชื่อบูชาซึ่งคือนางบูชาภริยาของนายธวัชชัยกรรมการผู้จัดการจำเลยแจ้งไปยังโจทก์โดยระบุชื่อถึงนางสาวชูชาน ตัน ว่า "ได้จัดการโอนเงินตามใบอินวอยซ์เลขที่ 4525 (8,542.35) และ 4550 (13,700.15) รวม 22,242.5 เหรียญ เมื่อวันที่ 25 เมษายน และจะจัดการชำระยอดที่เหลือภายในสัปดาห์นี้" แสดงว่าจำเลยได้ชำระค่าสินค้าให้แก่โจทก์ตามใบแจ้งหนี้ในราคาที่ซื้อขายกันจริงตามเอกสารหมาย จ.26 และ จ.28 ยิ่งกว่านั้นตามใบโอนเงินเข้าบัญชีของโจทก์ที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ เอกสารหมาย จ.39 ระบุเป็นการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้เลขที่ 4600, 4639 และ 4646 รวมค่าธรรมเนียมในการโอนเป็นเงิน 55,365.55 ดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวตรงกับที่ระบุในใบแจ้งหนี้เลขที่ 4600 เอกสารหมาย จ.33 เลขที่ 4639 เอกสารหมาย จ.35 และเลข

ที่ 4646 เอกสารหมาย จ.37รวมกัน แต่กลับปรากฏจำนวนเงินตามโทรพิมพ์ซึ่งระบุ เลขที่ใบแจ้งหนี้ดังกล่าวที่นางบุษยามีไปถึงนางสาวชูชาน ต้น ตามเอกสารหมาย จ.40 ว่า ใบแจ้งหนี้เลขที่ 4600จำนวนเงิน 44,989.11 ดอลลาร์สิงคโปร์ เลขที่ 4639 จำนวนเงิน 18,365.75 ดอลลาร์สิงคโปร์ และเลขที่ 4646 จำนวนเงิน 24,277.30 ดอลลาร์สิงคโปร์ รวมเป็นเงิน47,632.16 ดอลลาร์สิงคโปร์ หักยอดเงินที่มีสิทธิหัก ออกก่อนจำนวน 4,855.32 ดอลลาร์สิงคโปร์ แล้วคงเหลือ 82,776.84 ดอลลาร์ สิงคโปร์ ซึ่งเป็นราคาสินค้าตรงกับใบแจ้งหนี้เลขที่ 4600 เอกสารหมาย จ.34 เลขที่ 4639 เอกสารหมาย จ.36 และเลขที่ 4696เอกสารหมาย จ.38 ทั้งในโทรพิมพ์ เอกสารหมาย จ.40 ดังกล่าวยังระบุไว้ตอนท้ายว่า"ยอดที่เหลือของข้างต้น (82,776.84 - 55,365.55 - 27,411.27) ซึ่งจะส่งถึงท่านภายในอังคาร" ต่อมาก็ ปรากฏว่านายธวัชชัยได้ส่งจ่ายเช็คชำระเงิสดังกล่าวให้โจทก์ตามเอกสารหมาย จ.41 และหลักฐานการรับเช็คของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์เอกสารหมาย จ.42 ใน จำนวนเงิน 37,411.2 ดอลลาร์สิงคโปร์ อันเป็นการชำระค่าสินค้าตามราคาใบแจ้ง หนี้หมาย จ.33 จ.35 และ จ.37 สุดท้ายการชำระเงินค่าสินค้าตามใบแจ้งหนี้เลขที่ 4684 เอกสารหมาย จ.44 (จ.45) และเลขที่ 4698 เอกสารหมาย จ.46(จ.47) จำเลย ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ตามข้อเท็จจริงในการที่จำเลยชำระเงินค่าสินค้าให้โจทก์จาก การสั่งซื้อสินค้าทั้ง 9 ครั้ง ดังกล่าวนี้อาจรับฟังได้ว่า ในกรณีที่จำเลยสั่งซื้อสินค้าจาก โจทก์นั้น โจทก์จะออกใบแจ้งหนี้ 2 ชุด โดยชุดแรกจะระบุราคาสินค้าต่ำกว่าราคาซื้อ ขายกันจริงเพื่อให้จำเลยนำไปเสียภาษีนำเข้าสินค้าที่กรมศุลกากรตามเอกสารหมาย จ.17 จ.19 จ.25 จ.27 จ.33 จ.35 จ.37 จ.44 และ จ.46 และอีกชุดหนึ่งจะระบุราคา สินค้าที่ซื้อขายกันจริงโดยจำเลยจะชำระราคาสินค้าให้โจทก์ตามใบแจ้งหนี้ชุดนี้ตาม เอกสารหมาย จ.18 จ.20 จ.26 จ.28 จ.34 จ.36 จ.38 จ.45 และ จ.47 ดังนั้น เมื่อ การซื้อขายสินค้านี้ระหว่างโจทก์จำเลยครั้งพิพาทกันเป็นคดีนี้ก็เป็นการติดต่อซื้อขาย เกี่ยวเนื่องกันมาจากการซื้อขายครั้งก่อน ๆ ย่อมต้องปฏิบัติต่อกันเช่นเดิมด้วยความ

เชื่อถือคุ้นเคยไว้วางใจกันทำให้มีเหตุรับฟังได้ว่า โจทก์ได้ออกใบแจ้งหนี้ 2 ชุด คือชุดแรกตามเอกสารหมายเลข 2 ถึง 9 ระบุราคาสินค้าต่ำกว่าราคาที่ซื้อขายกันจริง เพื่อให้จำเลยนำไปเสียภาษีนำเข้าสินค้าต่อกรมศุลกากร และชุดที่สองตามเอกสารหมายเลข 6 ถึง 13 ระบุราคาสินค้าที่ซื้อขายกันจริง โดยจำเลยจะชำระราคาสินค้าให้โจทก์ตามใบแจ้งหนี้ชุดนี้ดังเช่นเคยปฏิบัติต่อกันมา แม้ใบแจ้งหนี้ทั้งสองชุดจะมีรายละเอียดไม่ตรงกันอยู่บ้างดังเช่นที่จำเลยฎีกาก็ตาม คดีก็รับฟังได้ว่าใบแจ้งหนี้ตามเอกสารหมายเลข 6 ถึง 13 ไม่ใช่เอกสารปลอม ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมานั้นชอบแล้ว ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และจำเลยว่า จำเลยต้องรับผิดชอบชำระหนี้ค่าสินค้าให้โจทก์หรือไม่ เพียงใด ซึ่งปัญหานี้ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศโดยมติที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยได้สั่งซื้อสินค้าจากโจทก์ตามราคาที่แท้จริงในใบแจ้งหนี้เอกสารหมายเลข 6 ถึง 13 ซึ่งรวมเป็นเงินค่าสินค้าทั้งสิ้น 195,846.02 ดอลลาร์สิงคโปร์ จำเลยผู้ซื้อย่อมมีหน้าที่ชำระราคาสินค้าให้แก่โจทก์ แต่เนื่องจากได้ความโดยแน่ชัดว่า โจทก์ได้ออกใบแจ้งหนี้ให้แก่จำเลยด้วยราคาที่ต่ำกว่าที่ซื้อขายสินค้ากันจริงตามเอกสารหมายเลข 2 ถึง 9 ซึ่งรวมเป็นเงิน 146,603.94 ดอลลาร์สิงคโปร์ เหตุที่โจทก์ออกใบแจ้งหนี้ให้จำเลยด้วยราคาสินค้าที่ต่ำกว่าซื้อขายกันจริงนั้น นางสาวชุชาน ตัน เบิกความว่า เพื่อให้จำเลยนำใบแจ้งหนี้ดังกล่าวไปเสียภาษีนำเข้า ดังนั้นแม้การออกใบแจ้งหนี้เช่นนี้จะเนื่องมาจากการร้องขอของนายรัชชัฏกรรมการผู้จัดการจำเลยก็ตาม พฤติการณ์ย่อมเห็นได้ว่าโจทก์ได้ร่วมมือกับจำเลยสำแดงราคาสินค้าเท็จคือต่ำกว่าที่ซื้อขายกันจริงเพื่อหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากรในการนำเข้าสินค้าต่อกรมศุลกากรตามพระราชบัญญัติศุลกากร แม้ผู้เสียภาษีอากรดังกล่าวจะเป็นจำเลยผู้นำเข้าและจำเลยก็ยังไม่ถูกเจ้าพนักงานกล่าวหากระทำความผิดตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติศุลกากรมาตรา 27, 99 ดังที่โจทก์ฎีกาก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริง

ได้ความแน่ชัดเช่นนี้จึงทำให้เห็นว่าโจทก์จำเลยประกอบธุรกิจมีเจตนาเป็นการเอาเปรียบประเทศไทยถือได้ว่าไม่สุจริตด้วยกันโจทก์จึงไม่อาจจะยกเอาความไม่สุจริตดังกล่าวขึ้นมาเรียกร้องเอาได้เต็มจำนวน 195,846.02 ดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งมีจำนวนที่โจทก์ร่วมมือกับจำเลยหลักเลียงค่าภาษีอากรรวมอยู่ด้วยได้ จำเลยจึงควรรับผิดชอบหนี้ค่าสินค้าให้โจทก์เฉพาะค่าสินค้าจำนวน 146,603.94 ดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งเป็นส่วนที่จำเลยนำไปเสียภาษีนำเข้าต่อกรมศุลกากรแล้ว ซึ่งเมื่อหักจำนวน 21,310.37 ดอลลาร์สิงคโปร์ ที่จำเลยชำระแล้วออกจึงยังคงเหลือจำนวนที่จำเลยต้องชำระอีก 125,293.57 ดอลลาร์สิงคโปร์ พร้อมดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดต่างจากกรณีที่ราษฎรด้วยกันที่ต่างอ้างการครอบครองเหนือที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินว่าฝ่ายใดจะมีสิทธิดีกว่ากันดังที่โจทก์ยกขึ้นมาในฎีกา ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้จำเลยชำระเงินค่าสินค้าที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 131,354.96 ดอลลาร์สิงคโปร์นั้นชอบแล้ว ฎีกาข้อนี้ของโจทก์และจำเลยฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์จำเลยถึงอัตราแลกเปลี่ยนในการชำระหนี้ระหว่างเงินดอลลาร์สิงคโปร์และเงินบาทไทยว่าเป็นจำนวนเท่าใด โดยโจทก์ฎีกาว่าแม้การคิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินจะต้องคิดตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ สถานที่และเวลาที่ใช้เงินตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 196 วรรคสอง ก็ตามแต่อัตราแลกเปลี่ยนตามสถานที่และเวลาที่ใช้เงินก็ต้องกำหนดไว้แน่นอนในคำพิพากษาเพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาให้ถูกต้อง ทั้งโจทก์ก็กล่าวอ้างอัตราแลกเปลี่ยนมาในฟ้อง 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อ 18 บาท ก็ต้องกับคำเบิกความของนางศรีวิไล สุขะพละ พยานจำเลยซึ่งเป็นพนักงานระดับสูงของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ว่าหลังปี 2537 เศรษฐกิจไทยถดถอยลงและค่าเงินไทยอ่อนกว่าเงินสิงคโปร์ ปัจจุบันคือปี 2540 อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์สูงกว่า 18 บาท จึงขอให้กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเป็น 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อ 18 บาท และที่จำเลยฎีกาว่าการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ณ สถานที่และเวลาที่ใช้เงินตามคำพิพากษาของศาล

ล่างทั้งสองนั้น ย่อมเป็นการยากที่จำเลยจะคาดคะเนได้ว่าจะถือเอาอย่างไร เพราะเป็นเรื่องอนาคต ศาลได้วินิจฉัยให้จำเลยใช้เงินแก่โจทก์แล้ว ต้องคิดอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อครบเวลา 120 วัน ที่ให้สินเชื่อแก่จำเลยที่จะกำหนดได้แน่นอนซึ่งในระหว่างเดือนมิถุนายน 2537 ถึงเดือนธันวาคม 2537 อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ระหว่าง 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อ 17 บาท เป็นอย่างสูงจึงขอให้คิดอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวให้จำเลยรับผิดชอบต่อโจทก์ด้วยนั้น เห็นว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างเงินบาทและเงินดอลลาร์สิงคโปร์มิได้มีอัตราคงที่แน่นอน แต่จะมากขึ้นหรือน้อยลงแตกต่างกันในแต่ละวันนั้นย่อมขึ้นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งทั้งโจทก์จำเลยต่างทราบดี คดีนี้ข้อเท็จจริงได้ความจากใบแจ้งหนี้ว่า โจทก์จำเลยติดต่อซื้อขายสินค้ากันด้วยเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ดังนั้น หากจำเลยชำระค่าสินค้าให้โจทก์ตามกำหนดเวลาที่โจทก์ให้สินเชื่อแก่จำเลยในใบแจ้งหนี้แต่ละฉบับแล้วซึ่งอาจเป็นอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อ 16.70625 บาท เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2537 ที่จำเลยชำระค่าสินค้าตามใบแจ้งหนี้เลขที่ 4747 และ 4751 ตามเอกสารหมายเลข 21 และ 51 หรืออัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อ 17 บาท ดังที่จำเลยฎีกา ก็เป็นการชำระเงินตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ สถานที่และเวลาใช้เงินนั่นเอง ดังนั้น เมื่อครบกำหนดที่จำเลยต้องชำระค่าสินค้าให้โจทก์ตามที่โจทก์ให้สินเชื่อแก่จำเลยแล้ว จำเลยไม่ชำระให้ จำเลยก็ต้องรับผิดชอบชำระค่าสินค้าให้โจทก์เป็นเงินดอลลาร์สิงคโปร์ตามที่ตกลงติดต่อซื้อขายสินค้ากัน แต่หากจำเลยจะชำระเป็นเงินบาทแล้ว จำเลยก็ต้องชำระด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ สถานที่และเวลาที่ใช้เงินตามบทบัญญัติมาตรา 196 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งในกรณีนี้จำเลยอาจได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ในผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและเงินดอลลาร์สิงคโปร์ในแต่ละวันได้ แต่ทั้งนี้จะไม่มีความกระทบต่อสิทธิของโจทก์ที่จะได้รับชำระหนี้จากจำเลย เพราะโจทก์ต้องได้รับชำระหนี้ค่าสินค้าเป็นเงินดอลลาร์สิงคโปร์เท่ากับที่จำเลยเป็นหนี้โจทก์เสมอตามคำพิพากษา ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำพิพากษาว่า หากจำเลยจะชำระเป็นเงินบาทก็

ให้ชำระตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ สถานที่และเวลาที่ใช้เงินนั้นชอบแล้ว ฎีกาของ
โจทก์จำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น อย่างไรก็ตามคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระค่าสินค้า
เป็นเงินบาทโดยคิดอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อ 18 บาท ดังนั้น คำ
พิพากษาของศาลล่างทั้งสองในส่วนที่ให้จำเลยชำระค่าสินค้าเป็นเงินบาทตามอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ สถานที่และในเวลาที่ใช้เงินโดยไม่ได้ระบุไว้ด้วยว่าอัตราแลกเปลี่ยน ณ
สถานที่และในเวลาที่ใช้เงินต้องไม่เกิน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อ 18 บาท ตามคำขอของ
โจทก์ หากอัตราแลกเปลี่ยน ณ สถานที่และในเวลาที่ใช้เงินต่อ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์เกิน
18 บาท คำพิพากษาของศาลในส่วนนี้จะเกินคำขอของโจทก์ จึงเห็นสมควรกำหนด
ไว้ด้วยว่าต้องไม่เกินตามคำขอของโจทก์"

พิพากษายืน แต่ในส่วนที่ให้จำเลยชำระเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ
สถานที่และในเวลาที่ใช้เงินนั้น อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวต้องไม่เกิน 1 ดอลลาร์
สิงคโปร์ ต่อ 18 บาท ตามคำขอของโจทก์

(พินิจ เพชรรุ่ง-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-สุรชาติ บุญศิริพันธ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ